Liefervertrag Tauchpumpen

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Liefervertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Fiktivwerk Pumpen GmbH, Pumpenallee 3, 00000 Beispielhafen.

(2) Die Fiktivwerk Pumpen GmbH ist Lieferantin, die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Käuferin.

§ 2 Liefergegenstand

(1) Die Lieferantin liefert zwölf Tauchpumpen mit Steuerung für das Projekt Industrieanlage Beispielhafen.

(2) Die technischen Daten der Pumpen ergeben sich aus dem Datenblatt der Anlage 1.

(3) Die Lieferung erfolgt in zwei Teilmengen zu je sechs Pumpen frei Baustelle.

(4) Die Käuferin prüft jede Teilmenge bei Wareneingang anhand der Checkliste Pumpenpass.

§ 3 Preis und Zahlung

(1) Der Gesamtpreis für alle zwölf Pumpen beträgt 186.000,00 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Zahlung erfolgt je Teilmenge innerhalb von 30 Tagen nach Wareneingang und Rechnungsstellung.

(3) Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum der Lieferantin.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Liefervertrag gilt bis zum 31.12.2027.

(2) Jede Partei kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Monatsende schriftlich kündigen.

(3) Die Käuferin hat bis zum 30.09.2027 das Recht zur einmaligen Verlängerung um 12 Monate durch schriftliche Erklärung.

§ 5 Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist für die Pumpen beträgt 24 Monate ab Lieferung der jeweiligen Teilmenge.

(2) Die Lieferantin behebt Mängel nach Wahl der Käuferin durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

(3) Schlägt die Nacherfüllung nach zwei Versuchen fehl, kann die Käuferin den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, halten die Parteien die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Jede Partei benennt der anderen Partei auf Anfrage eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.